港口企沙湖南恒中建设有限公司
“5·7”一般高处坠落死亡事故调查报告

港口企沙湖南恒中建设有限公司“5·7”

一般高处坠落死亡事故调查组

2025年 月 日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生有关单位及相关人员概况.....1
1.事故发生单位情况.....1
2.相关单位情况.....3
3.相关人员情况.....7
（二）事故发生经过.....9
（三）事故现场情况.....9
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....12
二、事故应急处置情况.....12
（一）事故信息接报及响应情况.....12
（二）事故现场应急处置情况.....13
（三）医疗救治和善后情况.....13
三、事故原因分析.....14
（一）直接原因.....14
（二）间接原因.....14
四、有关责任单位存在的主要问题.....15
（一）恒中公司.....15
（二）恒安公司.....15
（三）盛鑫公司.....16
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....16
（一）有关责任人员.....17
（二）有关责任单位.....18
六、事故整改和防范建议.....19

2025年5月7日14时20分许，在防城港市港口区企沙镇湖南恒中建设有限公司发生一起高处坠落死亡事故，造成1人死亡，造成直接经济损失约110万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、公安、企沙镇政府等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，成立由区人民政府分管领导为组长，区住建、应急、公安、卫健、人社、工会、企沙镇政府等部门为成员的港口企沙湖南恒中建设有限公司“5·7”一般高处坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员受伤情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，港口企沙湖南恒中建设有限公司“5·7”一般高处坠落死亡事故是一起**因建设单位未取得《建筑工程施工许可证》，擅自施工；施工单位未严格落实作业现场安全监管职责，特种作业人员无证上岗、作业过程中未正确使用安全防护用品而引发的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生有关单位及相关人员概况

1. 事故发生单位情况

湖南恒中建设有限公司（以下简称“恒中公司”），成立于2020年7月13日，统一社会信用代码为9141300MA4RGRRW3P，住所为湖南省娄底市娄星区石井镇双林村工业集中区综合2924室，法定代表人伍依弘 ，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限为长期，经营范围：住宅房屋建筑；建筑工程、公路工程、电力工程、市政公用工程、园林绿化工程、消防设施工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、公路路基工程、公路路面工程、铁路电气化工程、弱电工程、输变电工程、桥梁工程、水利水电工程、温室大棚工程、地基基础工程、起重设备安装工程、隧道工程、钢结构工程、环保工程、机电工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、土石方工程、建筑机电安装工程的施工、施工劳务分包；机械设备租赁；机械设备安装、维修、销售；环保设备、机械设备配件销售；建材批发兼零售；代办不动产权证（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

恒中公司建筑业企业资质证书编号为D343176553；发证机关是娄底市住房和城乡建设局；资质类级及等级为施工劳务资质不分等级、模板脚手架专业承包不分等级；有效期至2026年1月13日。

恒中公司安全生产许可证编号为（湘）JZ安许证字[2021]001275；许可范围为建筑施工；发证机关是湖南省住房和城乡建设厅；有效期至2027年4月14日。

2024年9月28日，恒中公司与湖南恒安工程有限公司就盛鑫绿色低碳新能源物流园5#厂房建设项目（防城港）工程签订《建设工程施工劳务分包合同》，分包劳务内容为：5#厂房钢柱、钢梁、行车梁、水平支撑和柱间支撑及偶撑和檩条，彩瓦的安装施工，以及施工前准备工作、临设工作；恒中公司是盛鑫绿色低碳新能源物流园5#厂房建设项目（防城港）工程的劳务分包单位。

2.相关单位情况

①湖南恒安工程有限公司（以下简称“恒安公司”），成立于2009年2月27日，统一社会信用代码为91431300685012847P，地址为娄底市娄星区青春路北侧，法定代表人刘湘黔 ，类型为有限责任公司（自然人投资），营业期限为2009年2月27日至无固定期限，经营范围：建筑工程、公路工程、电力工程、市政公用工程、园林绿化工程、消防设施工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、公路路基工程、公路路面工程、铁路电气化工程、弱电工程、输变电工程、桥梁工程、水利水电工程、温室大棚工程、地基基础工程、起重设备安装工程、隧道工程、钢结构工程、环保工程、机电工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、土石方工程、建筑机电安装工程的施工、施工劳务分包；机械设备租赁；机械设备安装、维修、销售；环保设备、机械设备配件销售；建材批发兼零售；净化工程的设计、安装、施工；仪器设备的安装调试服务；医疗设备租赁服务；中央空调系统的安装；电子设备安装服务；房屋拆除工程施工（不含爆破施工）；通信电

器及设备销售；新能源汽车充电桩建设；风力发电；光伏发电；光伏发电基础工程及安装工程施工；光伏发电系统的设计研究、制造、维护、销售、施工及相关技术服务；代办不动产权证（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2024年10月1日，恒安公司与广西盛鑫物流有限公司签订《盛鑫绿色低碳新能源物流园项目5#厂房（防城港）施工总承包合同书》，是盛鑫绿色低碳新能源物流园项目5#厂房（防城港）施工总承包方。工程内容及范围：5#厂房的基础建设、钢结构工程安装、消防、防雷、水电、硬化施工。承包方式：纯包工包料、包全部附用材料及所有现场安装施工的费用。合同中约定：恒安公司施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程，安全保质、按期完成本合同约定的工程内容。

恒安公司与恒中公司签订盛鑫绿色低碳新能源物流园5#厂房建设项目（防城港）工程《建设工程施工劳务分包合同》，没有履行《盛鑫绿色低碳新能源物流园项目5#厂房（防城港）施工总承包合同书》约定义务[1]，未报经广西盛鑫物流有限公司同意。

②广西祥峰全过程咨询有限公司（以下简称“祥峰公司”），成立于2021年9月15日，统一社会信用代码为91450108MA7BT65T3U，地址为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区玉洞凤凰路182号中南紫云集6号楼一层108号商铺，法定

[1][?]《盛鑫绿色低碳新能源物流园项目5#厂房（防城港）施工总承包合同书》4.8 非经甲方书面同意，乙方不得将本工程全部或部分分包或转包给他人。

代表人曾凡前 ，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限为2021年9月15日至无固定期限，经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；招投标代理服务；软件开发；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；规划设计管理；土地调查评估服务；企业管理咨询；气候可行性论证咨询服务；工程和技术研究与试验发展；大气污染治理；环境应急治理服务；林业专业及辅助性活动；森林防火服务；节能管理服务；室内空气污染治理；环境保护监测；森林经营和管护；自然生态系统保护管理；生态资源监测；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2023年，祥峰公司与广西盛鑫物流有限公司签订《盛鑫绿色低碳新能源物流园建设工程监理合同》，工程规模：1号办公楼、1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房。监理期限：从委托人签发监理进场通知开始计算服务期限，至工程竣工验收合格之日结束。

③广西盛鑫物流有限公司（以下简称“盛鑫公司”），

成立于2009年4月28日，统一社会信用代码为91450600687766319U，住所为防城港市港口区公车镇工业集中区，法定代表人李依枝 ，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业期限为2009年4月28日至2029年4月27日，经营范围：道路普通货物运输；仓储（除危险品），整车（货车）销售，汽车配件销售及维修；包装材料生产；金属结构制造、金属餐具制造；停车场服务；场地租赁；土石方工程专业承包；洗车；汽车租赁；建筑材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

盛鑫公司于2023年10月30日办理《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，工程名称为盛鑫绿色低碳新能源物流园（4#、5#厂房），编号为450602202310300201，发证机关为防城港市港口区住房和城乡建设局。因施工单位变更，盛鑫公司于2025年1月7日办理《中华人民共和国建筑工程施工许可证》变更，分别办理4#厂房施工许可证、5#厂房施工许可证，编号分别为450602202501070101、450602202501070201，发证机关均为防城港市港口区住房和城乡建设局。因盛鑫公司未缴纳相关费用，4#厂房施工许可证、5#厂房施工许可证至事故发生时均未领取[2]。

2024年1月20日、2024年3月5日，防城港市港口区建设工程质量安全监督站在对盛鑫绿色低碳新能源物流园建设工程质量安

[2][?] 港口区住建局2025年报建清单（公建）、建筑工程施工许可审批单（存根）。

全监督抽查记录中，形象进度均为“未开工”[3]。

2024年3月7日，盛鑫公司因项目资金不到位，向防城港市港口区建设工程质量安全监督站提交《中止施工质量安全监督申请书》，申请中止盛鑫绿色低碳新能源物流园（5#厂房）项目施工质量安全监督。防城港市港口区建设工程质量安全监督站于2024年3月8日下达《中止监督告知书》，同时告知“工程恢复施工前，应当报告施工许可证发证机关，并向我单位办理恢复工程监督手续”。至事故发生时，盛鑫公司未向防城港市港口区建设工程质量安全监督站办理恢复工程监督手续。

2025年，盛鑫公司在未领取施工许可证、未通知监理单位情况下，擅自对盛鑫绿色低碳新能源物流园（5#厂房）项目进行施工建设[4]。

3.相关人员情况

①甘某学，男，壮族，19**年*月**日出生，户籍地：广西来宾市兴宾区大湾乡某某村某某某某村1**-1号，恒中公司委派到盛鑫绿色低碳新能源物流园（5#厂房）项目担任驻工地履行《建设工程施工劳务分包合同》的项目负责人[5]。事故发生时不在现场，事故发生后，组织其他工人将莫某艳送到港口区人民医院救治。

②彭某贤，男，汉族，19**年*月**日出生，户籍地：湖南省涟

[3][?] 建设工程质量安全监督抽查记录

[4][?] 调查询问笔录（曾某程）、调查询问笔录（黄某航，第2次询问）

[5][?]《建设工程施工劳务分包合同》6、项目经理6.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为甘某学，职务为项目负责人。

源市桥头河镇某某村某某组，恒中公司施工现场管理负责人（主要负责技术管理工作兼安全管理工作，无安全生产考核合格证书），2025年5月7日下午上班时间为15时，比彩钢瓦安装工人上班时间迟1小时。

③颜某红，男，1982年11月11日出生，户籍地：湖南省涟源市桥头河镇某某村某某组，恒安公司盛鑫绿色低碳新能源物流园5#厂房建设项目项目经理，主管该项目部的工程安全及施工监督工作。持有《中华人民共和国一级建造师注册证书》、《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》。事故发生时，正在休假，不在现场。

④付某军，男，19**年**月**日出生，户籍地：湖南省娄底市娄星区万宝镇某某村某某组，恒安公司盛鑫绿色低碳新能源物流园5#厂房建设项目专职安全员，主要负责该项目施工安全管理工作。持有《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》。事故发生时在项目部。

⑤刘某学，男，19**年**月**日出生，户籍地：广西柳城县沙铺铺镇某某村民委某某某屯**号，恒中公司工人。事故发生时，与莫某艳等4人在事发厂房顶安装彩钢瓦。事故发生后，第一时间报告甘某学并拨打120呼救，与甘某学、班某彬一起将莫某艳送往港口区人民医院救治。

⑥班某彬，男，汉族，19**年**月**日出生，户籍地：广西忻城县安东乡某某村某某屯1**号，恒中公司工人。事故发生时，与莫

某艳等4人在事发厂房顶安装彩钢瓦。事故发生后，与甘某学、刘某学一起将莫某艳送往港口区人民医院救治。

⑦莫某艳（事故死者），男，壮族，19**年**月**日出生，户籍地：广西忻城县安东乡某某村某某屯*号。2025年3月9日与恒中公司签订劳动合同，是恒中公司的施工员[6]。2025年5月7日下午，在盛鑫绿色低碳新能源物流园（5#厂房）厂房顶安装彩钢瓦时，因未正确佩戴安全带，不慎从厂房顶坠落受伤致死。

（二）事故发生经过

2025年5月7日14时，莫某艳与刘某学、王某、班某彬、陆某杰共5人到盛鑫绿色低碳新能源物流园（5#厂房）厂房顶安装彩钢瓦。14时20分许，5人在厂房顶各相隔约15米，把一张长60多米、宽0.8米的彩钢瓦拉移到需安装的位置，在拉移过程中，天空突然刮起阵风，风把彩钢瓦吹起，莫某艳不慎从高约16米的厂房顶坠落到地面，后经送医院救治无效死亡。

（三）事故现场情况

经现场勘查，盛鑫绿色低碳新能源物流园（5#厂房）为钢架结构，坡屋顶檐口高约12米、屋脊高约18米，莫某艳坠落位置距地面高约16米；厂房顶布置有长度不等的生命线若干条，生命线未见损坏；厂房顶未安装好的彩钢瓦扭曲变形，现场遗留莫某艳佩戴的安全帽、“五点双勾”安全带未见破损；莫某艳坠落的地

6[?]《劳动合同》二、工作内容和工作地点 1.乙方同意根据甲方生产(工作)需要 ,从事施工生产工作 ,甲乙双方可另行约定岗位具体职责和要求。

面为泥地，坠落点地面有破碎的红砖块（详见图 1、图 2、图 3）。



图 1：事故现场图

班某彬侧某学作王某作业
业位置 业位置 位置



图 2：事故现场图

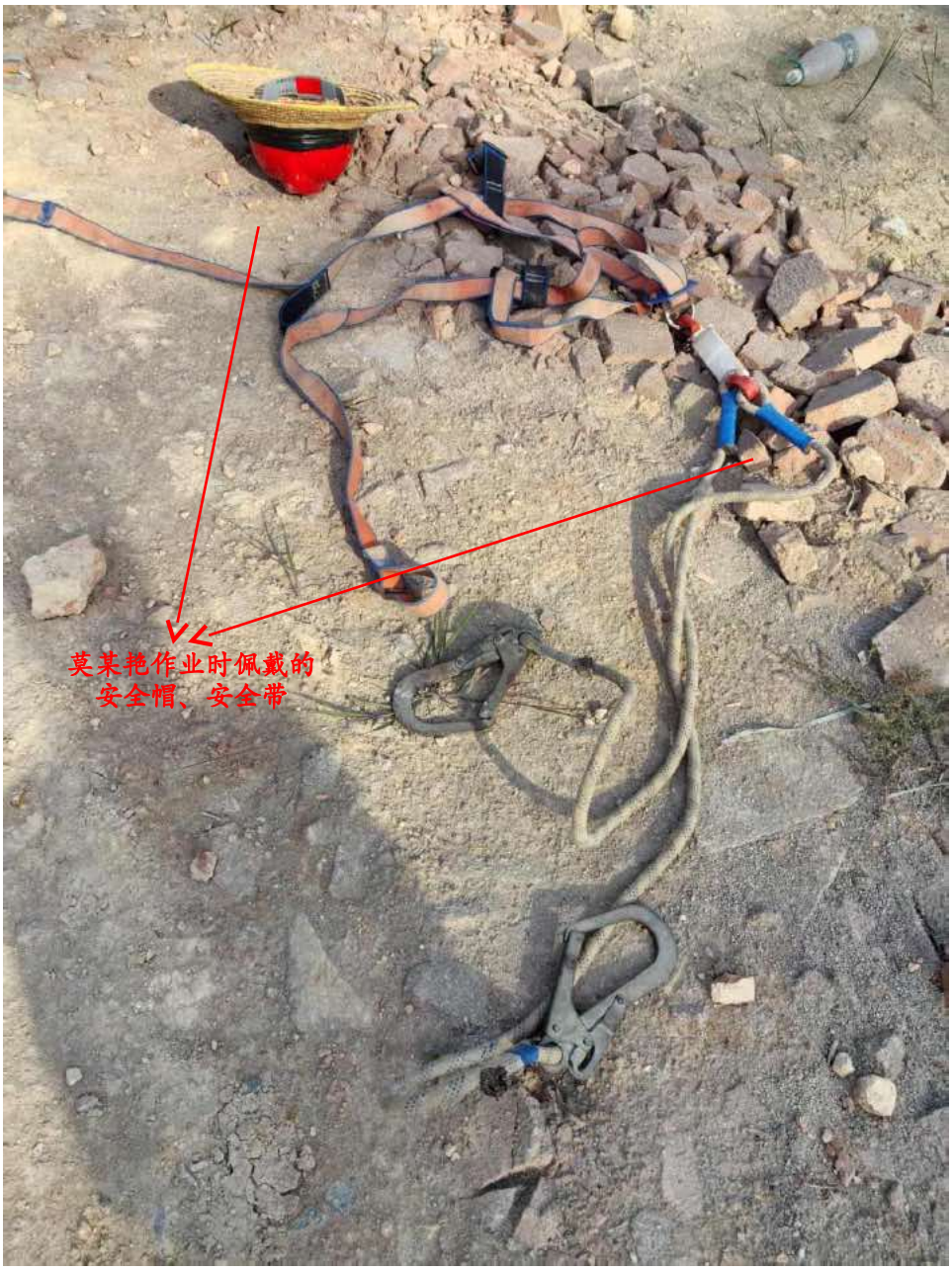


图 3：事故现场图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，直接经济损失约110万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年5月7日14时20分许，刘某学打电话向甘某学报告事故情况，同时拨打120呼救；甘某学赶到现场，在120救护车未到现场前，用自己的车和刘某学、班某彬一起将莫某艳送往港口区人民医院救治；15时15分，港口区人民医院向企沙边境派出所报警，15时40分向港口区卫生健康局报告事故情况；16时12分，港口区卫生健康局向港口区应急管理局报告事故情况；16时30分，港口区应急管理局赶赴现场调查处置；18时58分，港口区企沙镇人民政府向港口区应急管理局报告事故情况；19时10分，港口区应急管理局核实情况后分别向港口区委办公室、港口区人民政府办公室、防城港市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，刘某学打电话向甘某学报告事故情况，同时拨打120呼救；甘某学赶到现场，在120救护车未到现场前，用自己的车和刘某学、班某彬一起将莫某艳送往港口区人民医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

甘某学、刘某学、班某彬一起将莫某艳送往港口区人民医院后，医生对莫某艳进行30分钟的抢救。莫某艳经抢救无效，医院于2025年5月7日15时05分宣告临床死亡。

事故发生后，企沙镇人民政府组织相关单位、人员就莫某艳高处坠落死亡事故赔偿事宜进行协调，死者家属与恒中公司于2025年5月10日签订《建筑工地伤亡赔偿和解协议书》，事故善后处理工作基本完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：作业人员莫某艳安全意识淡薄，作业过程中未正确使用安全防护用品，在高处作业中，没有按要求把安全带系挂好，导致其在作业中不慎从高处坠落致死。

（二）间接原因

事故间接原因是：

①恒中公司现场监管不到位，没有履行《建设工程施工劳务分包合同》中约定的职责[7]。2025年5月7日，安排无高处作业证的莫某艳、陆某杰、王某、班某彬、刘某学等5人进行高处作业（5月1日至7日，该5名工人一直从事钢结构安装工作）[8]；未落实高处作业现场监护人，对莫某艳没有按要求系挂好安全带进行高处作业的违规作业行为未能及时发现、制止和纠正，从而导致莫某艳不慎坠落致死；

②恒安公司作为总包单位，对劳务分包单位恒中公司未尽到统一协调、管理职责，没有履行《建设工程施工劳务分包合同》中约定的职责[9]，对莫某艳、陆某杰、王某、班某彬、刘某学等5人在5

7[?]《建房工程施工劳务分包合同》8、劳务分包人义务 8.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。

8[?] 恒中公司《施工日志》（2025 年 5 月 7 日），当日施工内容：安装 14 人，屋顶 5 人，土建 5 人；《每日站班会及风险控制措施检查记录表》（2025 年 5 月 1 日—7 日），作业部位及内容：钢结构安装；检查内容 1.作业人员着装规范、精神状态良好，经安全培训；2.施工机械、设备有合格证并经检测合格；3.工器具经准入检查，完好，经检查合格有效；4.安全文明施工设施符合要求、齐全、完好；5.施工人员对工作分工清楚；6.各工作岗位人员对施工中可能存在的风险及控制措施清楚。参加施工人员：刘某学、王某、班某彬、莫某艳、陆某杰。

9[?]《建房工程施工劳务分包合同》7、工程承包人义务 7.3 实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、试验化验的控制、监督、检查和验收；9、安全施工与检查 9.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，

月7日进行高处作业未进行现场作业监督检查，未能及时发现恒中公司安排无高处作业证人员进行高处作业的违法行为，对高处作业人员未正确佩戴安全带违规行为不及时发现、纠正，导致事故发生。

③盛鑫公司在未领取施工许可证、未通知监理单位情况下，擅自对盛鑫绿色低碳新能源物流园（5#厂房）项目进行施工建设，无法保障项目建设达到开工建设、安全施工条件。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）恒中公司

1. 恒中公司对特种作业人员的资质审核管理不严，没有履行《建设工程施工劳务分包合同》中约定的职责[10]，安排未取得高处作业证人员进行高处作业；

2. 恒中公司作业现场安全监管不到位。违反《中华人民共和国建筑法》第二十七条第二款[11]规定，安排未取得安全生产考核合格证书的人员负责现场安全监管工作，负责安全监管人员与作业工人上班工作时间不一致，对高处作业人员作业过程中的违规行为未能及时发现、制止和纠正。

（二）恒安公司

恒安公司未报经盛鑫公司同意，将盛鑫绿色低碳新能源物流

并对他们的安全负责。

[10][?] 同[7]

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款 :危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

园（5#厂房）项目劳务内容分包给恒中公司，未履行《盛鑫绿色低碳新能源物流园项目5#厂房（防城港）施工总承包合同书》约定义务[12]，违反《中华人民共和国建筑法》第二十九条[13]规定；对劳务分包单位恒中公司的统一协调、管理职责履行不到位，没有履行《建设工程施工劳务分包合同》中约定的职责[14]，对莫某艳、陆某杰、王某、班某彬、刘某学等5人在5月7日进行高处作业未进行现场作业监督检查，未能及时发现恒中公司安排无高处作业证人员进行高处作业的违法行为，对高处作业人员未正确佩戴安全带违规行为不及时发现、纠正。

（三）盛鑫公司

盛鑫公司在未领取施工许可证、未通知监理单位情况下，擅自对盛鑫绿色低碳新能源物流园（5#厂房）项目进行施工建设，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条[15]、《建设工程质量管理条例》第三十七条[16]规定，无法保障项目建设达到开工建设、安全施工条件。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

12[?] 同[1]

13[?]《中华人民共和国建筑法》第二十九条 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

14[?] 同[9]。

15[?]《中华人民共和国建筑法》第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

16[?]《建设工程质量管理条例》第三十七条 工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

1. 莫某艳，男，恒中公司施工员，在高处作业过程中未严格落实岗位安全责任，不正确使用安全带等安全防护用品，未系挂好安全带进行高处作业，导致事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定[17]，依法应当追究法律责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.甘某学，男，恒中公司项目负责人，未严格落实岗位安全职责，在每日站班会及风险控制措施检查中，对莫某艳等5人的高处作业资质未进行审查，安排无高处作业证的莫某艳等5人从事高处作业；对莫某艳未系挂好安全带进行高处作业违法违规行为未能及时发现、制止和纠正，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[18]、第三十条[19]规定，对事故发生负有责任，建议港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

3. 付某军，男，恒安公司专职安全员，未严格落实岗位安全职责，对莫某艳等5人的高处作业资质未进行审查，对该5人在无高处作业证情况下从5月1日至7日从事钢结构安装高处作业行为不察觉；对莫某艳5月7日进行高处作业时，未正确佩戴安全带违规行为不及时发现、纠正。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[20]规定，对事故发生负有责任，建议港口区应

17[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

18[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

19[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

20[?] 同[18]

急管理部门依法给予行政处罚。

（二）有关责任单位

1.恒中公司没有履行《建设工程施工劳务分包合同》中约定的职责，对特种作业人员的资质审核管理不严，安排未取得高处作业证人员进行高处作业，且未落实专人监护；对作业现场安全监管不到位，对高处作业人员未系挂好安全带进行高处作业的违规行为未能及时发现、制止和纠正。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[21]、第三十条[22]、第四十三条[23]规定，对事故发生负有责任，建议由港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

2.恒安公司未报经盛鑫公司同意，将盛鑫绿色低碳新能源物流园（5#厂房）项目劳务内容分包给恒中公司；对劳务分包公司的统一、协调管理职责履行不到位，没有履行《建设工程施工劳务分包合同》中约定的职责，对恒中公司工人进行高处作业未进行现场作业监督检查，未能及时发现恒中公司安排无高处作业证人员进行高处作业的违法行为，对高处作业人员未正确佩戴安全带违规行为不及时发现、纠正。违反《中华人民共和国建筑法》第二十九条[24]、《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款

21[?] 同[18]

22[?] 同[19]

23[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 :生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

24[?] 同[13]

[25]规定，对事故发生负有责任。建议由港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

3.盛鑫公司在未领取施工许可证、未通知监理单位情况下，擅自对盛鑫绿色低碳新能源物流园（5#厂房）项目进行施工建设，无法保障项目建设达到开工建设、安全建设条件。违反了《中华人民共和国建筑法》第七条[26]、《建设工程质量管理条例》第三十七条[27]规定，对事故发生负有责任。建议由港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

六、事故整改和防范建议

（一）恒中公司要切实履行企业安全生产主体责任，规范特种作业人员资质的审核管理；加强作业现场的安全监管，对特种作业落实专人监护；加强生产安全事故隐患排查及整改；加强从业人员安全教育和培训，督促从业人员严格执行安全生产规章制度，杜绝违规作业行为发生。

（二）恒安公司要进一步压实总包单位责任，加强对劳务分包企业的日常监督管理，履行好统一、协调管理职责，及时发现劳务分包企业存在的生产安全事故隐患，督促企业整改。

（三）盛鑫公司要加强建设项目审查报批及项目建设管理，

25[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

26[?] 同[15]。

27[?] 同[16]

确保项目建设在符合开工条件下施工，项目建设监管责任落实到位。

（四）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“三管三必须”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

港口企沙湖南恒中建设有限公司

“5·7”一般高处坠落死亡事故调查组

2025年　月　日

调查组组长：

调查组副组长：

成　　员：